

1510343-18.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL CESAR LAMEU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 17h18min, na Rua Silvio Talli, nesta cidade e comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1510343-18.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510343-18.2020.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL CESAR LAMEU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 17h18min, na Rua Silvio Talli, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MICHEL CESAR LAMEU, com dados qualificativos a fls.04, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo a terceiros, 28 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 2,9g (dois gramas e nove

decigramas), 109 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 11,5g (onze gramas e cinco decigramas), além de 03 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "eppendorf", pesando 1,2g (um grama e dois decigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame preliminar a fls.11/13. Apurou-se que, na ocasião, guardas civis realizavam patrulhamento de rotina no local, amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o denunciado em um terreno baldio, que ao se deparar com a viatura, fingiu que urinava para furtar-se à abordagem. Diante disso, os guardas decidiram abordá-lo oportunidade em que encontraram em poder dele 28 porções de "crack" e a quantia de R\$29,00 reais. Em seguida, próximo do local em que o denunciado foi abordado, os guardas encontraram mais 109 porções de crack, embaladas de maneira idênticas àquelas encontradas em poder do denunciado, além de 03 porções de cocaína.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. O réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu MICHEL CESAR LAMEU disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio. Disse que a droga ilícita encontrada no terreno não lhe pertencia. As testemunhas MURILLO CARNEIRO FERREIRA e Gm Marcos Vinicus Ferreira narraram que faziam patrulhamento, quando viram o acusado saindo do interior de um terreno, o qual rapidamente alterou sua direção ao visualizar a viatura, razão pela qual decidiram abordá-lo. Perceberam que a voz dele estava pastosa e que ele não conseguia falar corretamente. Então o réu tirou da boca 28 porções de crack. No terreno, com auxílio do cão farejador, encontraram mais 109 porções idênticas àquelas encontradas na boca do acusado, além de 3 porções de cocaína.

Assim, é certo que havia com o acusado 2,9 gramas de crack. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

Não havia notícia de tráfico em relação ao acusado, não houve contato do réu com outras pessoas, não foi presenciado ato de comércio.

O restante do entorpecente encontrado não pode ser imputado ao acusado, eis que os guardas civis não viram o réu em contato com aquela droga ilícita.

O fato de as porções serem idênticas àquelas encontradas na posse do réu é indício insuficiente para afirmar que o entorpecente localizado no terreno pertencia ao acusado, ausentes nos autos outros elementos seguros acerca do fato.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia - aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO MICHEL CESAR LAMEU da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 11 de maio de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA